

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2732/2534	นาง ชุบ อยู่ศ รี	โจทก์
	นางสาว ช่อ แต่งเพ็ง	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย ประจวบ แต่งเพ็ง	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 90, มาตรา 93

พยานเอกสารของจำเลยแม้เป็นเพียงภาพถ่าย แต่ตรงกับเอกสารที่ส่งมาตามหนังสือของสำนักงานที่ดินตามที่จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งเรียก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วและแม้จำเลยมิได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้โจทก์ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันก็ตาม แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลย่อมรับฟังเอกสารดังกล่าวได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นบุตรของนายจุ่นและนางปลิกแต่งเพ็ง ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินมือเปล่า 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ ที่ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอดงหลวง จังหวัดชัยนาท โดยมารดายกให้ด้วยวาจาและทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองยกให้โจทก์ จำเลยได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินเป็นของจำเลยและนายประจวบร่วมกันตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 547 ตำบลบ้านเข็ญ อำเภอดงหลวง จังหวัดชัยนาท ทับที่ดินของโจทก์ไปเป็นเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา ขอให้เพิกถอนน.ส.3 ก. ดัง

กล่าว และพิพากษาว่าโจทก์แต่ผู้เดียวเป็นผู้มีสิทธิครอบครองหรือเป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้อง กับห้ามมิให้จำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์

ระหว่างการพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เรียกนายประจวบเข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามที่โจทก์ขอ

จำเลยและจำเลยร่วมให้การว่า นางปลิกไม่เคยยกที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์เมื่อปี 2493 นางปลิกได้ยกที่ดินตามฟ้องให้แก่จำเลยจำเลยครอบครองตลอดมา การออกน.ส.3 ก. ได้กระทำโดยชอบ พิณยกรรมตามฟ้องเป็นพิณยกรรมปลอม คดีโจทก์ขาดอายุความเมื่อปี 2519 จำเลยได้แบ่งที่ดินตามฟ้องให้โจทก์เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ ที่ดินส่วนที่เหลือเป็นของจำเลยและจำเลยร่วม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ที่โจทก์นำสืบว่านางปลิกยกที่ดินให้โจทก์เข้าครอบครองทำกิน ไม่น่าเชื่อ และวินิจฉัยว่าปรากฏตามแบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวในเอกสารหมายเลข 1 ว่า โจทก์ได้รับรองแนวเขตในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียง แม้เอกสารดังกล่าวเป็นเพียงภาพถ่ายแต่เอกสารนี้ก็ตรงกับเอกสารที่ส่งมาตามหนังสือของสำนักงานที่ดินอำเภอหันคาที่ ชน 0602/878 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2527 ตามที่จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งเรียก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และแม้จำเลยมิได้ส่ง

สำเนาเอกสารดังกล่าวให้โจทก์ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันก็ตาม แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลย่อมรับฟังเอกสารดังกล่าวได้ เชื่อได้ว่าจำเลยและจำเลยร่วมเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท โจทก์ไม่อาจขอให้บังคับคดีได้ตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>